

[8] 대부 중인 국유재산 대부목적 외 사용 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부재산 실태조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복을 촉구하여야 한다고 되어 있고
 - 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부받은 자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데 경기지역본부에서 체결한 국유재산 대부계약 중 계약서상 '사용목적'과 실태조사 결과 실제 '사용현황'이 다른 국유재산의 관리 실태를 점검한 결과
 - 2006. 7. 3. 평택시로부터 인수한 '경기도 평택시' 소재 국유재산은 2017. 2. 15. 피대부자 ●●●와 '주택부지'를 사용목적으로 하는 대부계약을 체결하였으나
 - 2019. 6. 11. 실태조사 결과 '상가부지'로 사용 중인 것으로 확인되었는데도 2019. 7. 15. 감사일 현재까지 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 않고 있는 등
 - △ [표 9]와 같이 총 9건의 국유재산에 대하여 실태조사 결과 대부계약서상 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 아니한 사실이 있음

[표 9] 대부계약서상 사용목적과 실제 사용현황이 상이한 재산 명세

(단위 : m²)

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부목적	대부면적	실태조사일	사용현황
----	----------	------	------	------	-------	------

- 기재 생략 -

【조치할 사항】

- ◇ 사장은 국유재산 대부계약서상 대부목적과 실태조사 결과 실제 사용현황이 다른데도 원상회복 등의 조치를 소홀히 한 관련자 ◇◇◇ 등 4명에 대하여 주의를 촉구하시고
- 경기지역본부 본부장은 국유재산 대부계약서상 사용목적과 실태조사 결과 실제 사용현황이 다른 총 9건의 국유재산에 대하여 원상회복을 촉구하거나 계약을 해지하는 등의 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)